



서울중앙지방검찰청

전문공보관 남철우

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 4. 27.(월)

제 목 **검찰, 과거 인권침해 사건 재심에 대한 접근방식 개선** **- 객관적 법집행기관이자 공익의 대표자로서 객관의무 충실 이행 -**

- 검찰은 그 동안 청구인의 신청에 따른 재심사건에서 「법적 안정성」 확보에 중점을 두어 왔으나, 이로 인해 「실질적 정의 실현」이라는 재심제도의 또 다른 가치가 충분히 반영되지 못한 측면이 있었습니다.
- 이에 따라, 서울중앙지방검찰청은 재심 청구 사건에서, 법적 안정성을 유지하면서도 개별 사건의 특성과 국민이 체감할 수 있는 공정성을 함께 고려하여, 객관적 위치에서 자료를 수집하고, 적극적으로 재심개시 인용 의견과 무죄·면소 의견을 개진하고 있습니다.

- ① 1961년 5·16 군사쿠데타에 반대하며 저지하였다는 이유로 유죄판결을 받은 故김○○ 장군의 재심사건에서 기록이 폐기되어 유족이 불법구금 등 재심사유를 명확히 입증하기 어려운 점을 고려하여 객관적 입장에서 과거 사료 등을 분석·불법구금 사실을 확인하고 「재심개시 의견」을 제시하는 등 재심 청구인의 입증책임 경감을 위해 노력(2026. 1.)
- ② 1945년 조선정판사 위조지폐 사건의 주모자로 몰려 무기징역을 받은 故이○○ 선생의 재심사건에서 공범이 불법구금 상태로 조사받은 점이 확인되어 그 진술을 증거로 제출하지 않고 엄격한 증거법칙에 따라 무죄 구형(2025. 12.)
- ③ 1985년 4월 말 “광주사태 책임지고 군사정권 퇴진하라” 등의 구호를 제창하며 집회를 주최한 혐의로 유죄를 선고받은 집시법위반 재심사건에서 「5·18민주화 운동법 상 특별재심」사유에 해당한다고 적극적으로 해석하여 첫 기일에 바로 무죄를 구형하는 등 신속한 권리구제 추진(2026. 4.)

※ 최근 3년 내 서울고·지검에 접수된 재심개시 신청 218건 중 91건 인용 의견 제시(41.7%), 재심개시 결정 사건 107건 중 63건에 대해 무죄·면소 구형(58.8%)

- 앞으로, 검찰은 재심 사건에서 **공익의 대표자**이자 **객관적 법집행기관**으로서 적법절차 준수와 인권보장의 소임을 충실히 수행하겠습니다.

I

서울고·지검 재심 사건 현황

- 2023년 이후 서울고검·서울중앙지검에 연간 접수되는 과거 공안사건 (국가보안법위반, 집시법위반 등) 관련 재심 건수는 약 6배(23건→137건) 증가하고, 이에 따라 재심이 개시되는 건수도 약 2배(23건→49건) 증가
- 최근, 수사기관의 고문·가혹행위를 주장하는 1960~70년대 간첩 사건 외에, 1980~90년대 긴급구속 절차에 따르지 않고 임의동행·보호유치 후 구속영장 청구하였던 탈법적 수사관행에서 비롯된 '적법절차 미준수'를 이유로 한 집회및시위에관한법률위반 재심 청구 급증

《 재심청구 접수 및 검사 의견 제출 현황 》 * () 집시법위반 사건

연도	접수	인용 의견	기각 의견	기타	미제출
2023년	23건 (0)	18건 (0)	3건 (0)	2건 (0)	0건
2024년	58건 (5)	24건 (0)	31건 (5)	2건 (0)	1건 (0)
2025년	137건 (74)	49건 (21)	65건 (40)	1건 (1)	22건 (12)
2026년 4월 20일	46건 (19)	12건 (4)	5건 (3)	0건	29건 (12)
합계	264건 (98)	103건 (25)	104건 (48)	5(1)	52건 (24)

※ 기타 : 적의 처리, 사건 병합 의견 등

※ 2025년 검사 의견 미제출 22건 중 14건은 검사의 의견 제시 이전에 재심개시 결정

- 검찰은 최근 3년(23년~25년) 내, 서울고·지검에 접수된 공안 관련 재심 청구 사건 218건 중 91건에 대해 재심개시가 타당하다는 의견을 제시(41.7%) 하고, 재심개시 사건 107건 중 63건에 대해 무죄·면소를 구형함(58.8%)

《 재심개시 및 검사 구형 현황 》 * () 집시법위반 사건

연도	개시건수	무죄·면소	유죄	재판중	기타
2023년	23건 (0)	10건 (0)	11건 (0)	1건 (0)	1건 (0)
2024년	35건 (1)	24건 (1)	7건 (0)	3건 (0)	1건 (0)
2025년	49건 (14)	29건 (9)	3건 (0)	17건 (5)	0
2026년 4월 20일	24건 (13)	6건 (5)	0건	18건 (8)	0
합계	131건 (28)	69건 (15)	21건 (0)	39건 (13)	2건 (0)

※ 기타 : 백지 구형

II

실질적 정의 실현을 위한 객관의무 충실 이행

가. 재심 절차에서 검사의 객관의무를 강화하는 방향으로 인식 전환

- 그동안, 검찰은 청구인 신청의 재심사건 처리에 있어, 형사사법의 기본이념인 '법적 안정성 확보'를 중시해 왔음
- 그러나, 그 과정에서 '인권침해·위법 수사에 의한 국민의 억울한 피해'를 바로잡아 '실질적 정의를 실현'하려는 재심제도의 또다른 중요한 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적도 일부 제기되어 왔음
- 서울중앙지검은 공익의 대표자이자 객관적 법집행기관으로서 청구인이 신청한 재심사건 처리에 있어, 법적 안정성을 유지하면서 개별 사건의 특성과 국민이 체감하는 공정성까지 함께 고려하는 방향으로 접근방식을 개선하기 위해 다각적으로 노력하고 있음

(1) 재심 청구	· 검사 · 유죄의 선고를 받은 피고인, 그의 법정대리인 · 피고인이 사망하거나 심신장애가 있는 경우 그 배우자, 직계친족, 형제자매, 변호인
(2) 재심개시 여부 심사	· 법원이 '재심개시 사유' 인정 여부를 심사하는 절차 ➔ 검사는 '재심개시 여부'에 대한 의견 제시
(3) 재심개시 결정	· 증거가 위조·변조되었음이 확정판결에 의해 증명된 때 · 무죄 등을 선고할 명백한 새로운 증거가 발견된 때 · 원판결에 관여한 법관, 기소 또는 수사에 관여한 검사나 사법경찰관이 그 직무에 관한 범죄를 범하였음이 확정판결에 의하여 증명된 때 · 형사법률에 관하여 헌법재판소의 위헌결정이 있는 경우 등 (형사소송법 제420조)
(4) 재심 재판	· 법원이 사건 자체에 대해 다시 심판하는 절차 ➔ 검사는 위법한 증거는 배제하고 적법한 증거로 공소유지하고, 증거와 법리에 따라 유·무죄 구형
(5) 재심 판결	· 무죄, 면소, 유죄

나. [재심개시 前] 청구인의 ‘재심개시 사유’ 입증책임 경감 노력

- 수사기관의 불법행위 등을 이유로 한 재심 사유가 인정되기 위해서는 불법행위가 있었다는 사실에 대해 확정판결에 준하는 증명이 필요 (대법원 93모66결정 등)하고, 청구인이 그 사유에 대한 증명 책임을 부담
 - 그러나, 사건기록은 보존기간이 지나 폐기되었거나, 수사기관이 아닌 재심 청구인(고령의 당사자, 유족)이 확보할 수 있는 자료는 제한적이었음
- 검찰은 확정판결에 대한 예외적 비상구제절차인 재심 사건의 범리를 고려하여 ‘불법구금 등’을 증명할 확실한 자료가 확보되지 못하면 ‘재심개시 기각’ 의견을 제시하던 종래의 관행에서 벗어나, 보다 적극적으로 관련 자료를 확보하고, 청구인 주장의 신빙성이 인정된다고 판단되면 공익의 대표자로서 책임감 있게 ‘재심개시가 타당하다’는 의견을 개진
 - 특히, 기록이 폐기된 경우에도 진실과화해위원회 조사자료, 국가기록원 보관 자료, 역사적 자료(史料) 등을 폭넓게 수집하고, 이를 토대로 ‘피고인의 불법 구금 가능성’ 등 적법절차 위반 여부 적극적 검증

(1) 불법구금을 이유로 재심개시 의견 제시한 사례

- (사례1) 1961년 5·16 군사 쿠데타 당시 육군 군단장으로 쿠데타를 반대했다가, 혁명재판소에서 반혁명죄로 징역형을 선고받은 故 김○○ 장군에 대한 유족의 재심 사건에서
 - 수사기록은 전혀 없이 판결문만 남아있었으나, 신뢰성이 검증된 사료와 언론보도 등을 분석하여 약 125일 여간 구속되어 있었던 점을 확인하고, 2026. 1. 서울고등법원에 재심개시 의견 제시

과거 역사적 자료									
369	第 革命事件	113120	至 1961年 5月 20日	金○○	39	西紀1961年 5月 20日	特殊犯罪處罰에 關한 特別法 違反 第5條	西紀1961年 9月 21日	吳世度 許亨九

- (사례2) 1986년 2월 A대학교 안에서 학생들과 함께 ‘군부독재 타도하자’라는 구호를 외치며 박수를 치는 등 「현저히 사회적 불안을 야기할 우려가 있는 시위에 참가하였다」는 혐의로 유죄를 선고받았던 재심 사건에서
 - 기록은 폐기되고, 일부 남아있던 수사자료카드, 구속영장에 의하더라도 피고인이 검거된 시점이 특정되지 않아 ‘검거 시간으로부터 48시간 내 구속영장이 발부되지 않았다’는 사실의 증명이 다소 어려웠으나
 - ‘시위 당일 경찰에 연행되었던 시위 참가자’ 중 피고인 이름이 포함되어 있었고, 당시 ‘연행자 분류가 늦어 영장시한을 넘겨 신청하였다’는 언론 기사와 구속영장 집행일을 교차 검증한 결과, 청구인의 ‘불법구금’ 주장에 신빙성이 있어, 2025. 10. 서울중앙지방법원에 재심개시 의견 제시

(2) 수사관의 가혹행위가 인정된 사안에서 재심개시 의견 제시한 사례

- 1987년 경기도경 대공분실장 이○○에게 고문을 당하였다는 주장을 하며 재심신청을 한 사건에서, 1999년 서울지검 강력부가 당시 고문 행위가 있었던 사실을 밝혔으나 장기간 도피로 인해 공소시효가 완성되어 이○○을 독직폭행죄로 기소하지 못했던 사정을 확인하고,
 - ‘조사에 관여한 사법경찰관의 직무 관련 범죄에 대한 확정판결’에 준하여 증명된 것으로 판단하여, 2026. 2. 서울고등법원에 재심개시 의견 제시

※ 공범 8명의 재심에서도 검찰은 ‘개시 의견’ 제시하였고, 2026. 1. 2명에 대해 재심개시됨

(3) 민간인 수사권이 없는 보안사 수사를 이유로 재심개시 의견 제시한 사례

- 1960년대 일본 유학시절 「조선인 장학회」로부터 학자금을 지원받다가 북한을 방문한 뒤 귀국하여 국가기밀을 수집하였다는 혐의로 징역형을 선고받고, 본인이 1차 재심청구하였으나 사망으로 종결된 후, 유족이 2차 재심을 청구하였지만 ‘영장 없이 구금된 사실’을 증명할 자료가 없다는 이유로 재심개시 청구가 기각되었던 사안에서

- 유족이 법원의 기각 결정에 대해 즉시항고를 한 후, 일부 확보된 자료를 전면 재분석하고, 유족이 추가 주장한 개시 사유, 유사 재심 개시 결정례 등을 면밀히 검토하여,
- 당시 검거주체가 국가보안사령부였고, 신문조서와 인지동행보고서 작성자 및 결재자가 군인이었던데다, 조사·구속 장소도 보안사였던 점과 서류 양식 등을 종합할 때 민간인 수사권이 없던 보안사가 수사를 주도하며 불법구금하였다고 판단, 2026. 4. 서울고등법원에 재심개시 의견 제시

조서 하단 ‘육군양식’으로 부동문구 인쇄, 표지와 조서 재질 상이



다. [재심개시 後] 재심 재판에서 실질적인 유·무죄 구형 노력

- 원판결 증거들에 대해 증거능력 및 증거가치를 엄격하게 검토하고, 그 결과 공소사실을 입증할 증거가 부족하다고 판단될 경우 백지구형을 지양하고 무죄 구형

(1) 엄격한 증거 법칙에 따라 무죄 구형한 사례

- 1945년경 ‘조선공산당 자금 마련을 위해 조선정판사 인쇄소에서 지폐를 위조하였다’는 혐의로 무기징역을 받은 故이○○ 선생에 대한 재심 사건에서
- 판결문과 현존하는 일부 재판기록 및 당시의 언론기사와 연구서적 등을 종합하여 검토한 결과, 당시 공범들이 불법구금 상태에서 진술했던 것으로 확인하여 그들의 과거 진술을 증거로 제출하지 않고, 그 외 현존하는 자료만으로 피고인의 관여를 입증할 만한 증거가 없어, 2025. 12. 엄격한 증거법칙에 따라 무죄 구형

(2) 증거관계를 객관적으로 검토하여 무죄 구형한 사례

- 1987년 부대원 20여명과 GP방책선 보수공사를 하던 중, M16 소총을 소지하고 갑자기 북한으로 탈출하려다가 부대원에게 체포되어 미수에 그친 혐의로 육군고등군법회의에서 징역형을 선고받았던 재심 사건에서
 - 증거와 「진실과 화해 위원회」의 조사 내용을 종합하여 검토한 결과, 신병이었던 피고인이 20여명과 함께 작업을 하다가 갑자기 200m 가량 북쪽으로 뛰어가다가 바로 붙잡혔던 당시 상황에 비추어 ‘북한 탈출 목적’이 인정된다고 보기 어렵고, 불법구금 상태에서 피고인이 진술한 위법한 자백을 제외하면 직접증거가 없어 2026. 4. 무죄 구형

(3) 5·18민주화운동 관련자의 명예회복을 위해 무죄 구형한 사례

- 최근 증가한 1980년대 집시법위반 재심사건은, 관련 규정의 폐지(舊집시법 §3①iv 89. 3. 29.폐지), 헌법재판소의 한정합헌 결정, 5·18민주화운동법 제정 취지 등에 비추어, 대상 사건으로 유죄판결을 받은 사람들의 명예회복 필요성에 대한 국민적 공감대와 사회적 합의가 형성된 것으로 보고, 이를 감안하여 재심개시 의견과 면소·무죄 의견을 개진하고 있음
- 구호제창, 유인물 배포 등의 방법으로 집회·시위를 주최하거나 참가한 1980년대 집시법위반 재심 사건에서
 - ‘불법구금’ 등 일반 재심사유를 이유로 재심이 개시된 경우, 집시법상 해당 조항이 폐지된 점(법률이념의 변천에 따라 평가가 달라져 그 행위를 범죄로 인정하고 처벌하는 것 자체가 부당하다는 반성적 고려)을 참작하여 형사소송법 제326조 제4호를 적용하여 면소를 구형
 - 한편, 불법구금 등 일반 재심사유가 인정되지 않더라도, ‘5. 18. 민주화 운동과 관련된 행위’ 또는 ‘1979. 12. 12.와 1980. 5. 18.을 전후하여 발생한 헌정질서파괴의 범행을 저지하거나 반대한 행위’로 인정되어,

5·18민주화운동법에 따라 재심이 개시된 경우, 그 행위는 헌법의 존립과 헌정질서를 수호하기 위한 정당한 행위로서 범죄가 되지 않는다고 보아, 형사소송법 제325조에 따라 무죄를 구형

- ▶ 서울중앙지검은 5·18 특별재심 사유에 대한 법원 결정례 등을 분석하여, ① 시간적 근접성 ② 표현의 직접성을 평가 인자로 정하고, 간접적 표현이더라도 집회 시점이 1980년에 근접하였거나 시간적 근접성이 다소 떨어지더라도 표현이나 행위가 5·18민주화운동과 직접 관련되었다면 특별재심 사유에 해당하는 것으로 적극 해석

- (사례) 1985년 4월 말 성당 앞에서 200여 명과 ‘매국방미 결사 반대’, ‘광주사태 책임지고 군사정권 퇴진하라’는 구호를 제창하는 등 「현저히 사회적 불안을 야기할 우려가 있는 시위에 주최하였다」는 혐의로 유죄 선고받았던 재심 사건에서, 불법구금을 이유로 재심개시 결정되었으나, ‘5.18. 특별 재심사유’에 해당한다고 판단하여 2026. 4. 직권으로 무죄 구형

III 신속 구제를 위한 재심 업무방식 개선

가. 불법구금 여부 확인을 위한 자료 확보 방안 강구

- 대부분의 기록을 보관하고 있는 국가보안법위반 사건과 달리, 1980년대 집시법위반 사건은 보존기한 도과로 수사기록이 폐기되어, 청구인이 ‘불법구금’을 증명할 확실한 자료를 제출하기에는 현실적 한계가 있음
- 이에 따라, 서울중앙지검은 2025. 10.경부터 판결문, 구속영장, 수사자료표, 기록목록 등 일부 남아있는 자료와 과거 사료를 확보·분석하여 피고인에 대한 검거 및 구속영장 집행·발부 시점을 특정·확인하는 방법을 강구하고, 이를 통해 재심 청구인의 주장을 교차 검증한 뒤, 그 주장에 신빙성이 인정되면 적극적으로 재심개시 의견을 제시

※ 집시법위반 재심 사건 관련, 서울고검·중앙지검은 2025년 10월 이전에는 재심 개시 인용 의견을 1건 제출하였으나, 이후부터 2026년 4월 20일까지 총 24건의 재심개시 인용 의견 제출함

나. 인용가능성 등 고려 항고 신중 검토

- 검찰이 재심개시 기각 의견을 제시하였더라도, 법원이 재심개시 결정한 경우 법적 안정성 확보와 관련된 주요 쟁점이 아닌 한, 인용가능성과 재심 청구인(유족)의 명예회복 필요성 등을 고려하여 신중하게 항고 검토

다. 신속한 심리 종결을 위한 노력

- 당사자의 신속한 명예회복 및 불필요한 절차 출석 등을 방지하기 위해 첫 기일 전 증거관계 및 구형을 검토하고, 면소·(증거불충분) 무죄 구형 사안으로 판단될 경우, 가능한 첫 기일에 결심되게 하여 신속히 종결

※ '26. 1. ~ 3. 진행된 집시법위반 재심 사건 13건 중 검찰 측 요청으로 기일 속행된 사건은 없고, 11건이 1회 기일에 변론종결(2회 기일 진행된 1건도 즉일선고)

라. 업무체계 효율화 및 인력 배치 조정

- 고문·가혹행위 외, 임의동행 형식의 강제구인, 군에 의한 민간인 수사 등 '적법절차 미준수'를 이유로 한 1980년대 사건에 대한 재심 청구가 증가함에 따라 재심 업무가 가중되어 절차가 지연되는 문제 발생
- 업무진단과 조정을 통해 공공수사제1부에 재심 전담 수사관을 배치하고, 공공수사지원과 소속 수사관을 재심 업무에 투입하는 등 신속한 재심업무 처리에 필요한 역량을 집중

IV 향후 계획

- 앞으로 검찰은 공익의 대표자로서 법적 안정성을 유지하는 틀 안에서 개별 사건의 정의 실현과 국민 신뢰 회복을 함께 고려하는 방향으로 재심제도가 운영될 수 있도록 지속적으로 노력할 예정